

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/542

הצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון – ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק בהליכי חדלות פירעון),
התשפ"ג–2022

הוספת פרק ח'1 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, אחרי סעיף 194 יבוא :

"פרק ח'1 : ביטוח זכויות עצמאים שעיקר הכנסתם מעסק בהליכי חדלות
פירעון

הגדרות 194א. בפרק זה –

"עצמאי" – מי שיש לו הכנסה לפי סעיף
(1)2 או (8) לפקודת מס הכנסה² ;

"עצמאי שעיקר הכנסתו ממקור אחד" – עצמאי
שהתקשר בחוזה עם מזמין לשם ביצוע
עבודה או מתן שירות ושלפחות 70%
מהכנסתו באותה תקופת התקשרות מקורה
בהתקשרות עם אותו מזמין.

הזכות לגמלה 194ב. עצמאי שעיקר הכנסתו ממקור אחד יהיה זכאי
לגמלה לפי פרק זה אם ניתן לגבי מזמין העבודה
אחד מהצווים המנויים בסעיף 182,
בפסקאות (1) עד (5), לפי העניין.

שיעור הגמלה 194ג. הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעצמאי תהיה בגובה
לעובד הכנסתו הממוצעת של העצמאי במשך חצי השנה
שקדמה למתן צו, מהצווים האמורים בסעיף
194ב."

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

דברי הסבר

בישראל פועלים כיום כ-450,000 עסקים, מתוכם 99% עסקים בינוניים וקטנים. אי-תשלום חובות על ידי אנשים ותאגידים שנקלעו לחדלות פירעון, לנושים בעלי עסקים קטנים וספקים, היא תופעה שכיחה, הגורמת לאלפי בעלי עסקים קטנים לשלם את מחיר החוב, דבר הגורם לעתים לקריסתם. מצב זה חמור אף יותר כשעיקר הכנסתו של העסק הקטן מקורה בעסק או באדם שנקלעו לחדלות פירעון. במצב זה העצמאי עלול לאבד את מקור פרנסתו.

חדלות פירעון של מי שהיווה מקור הכנסה עיקרי עבור העצמאי בעל העסק הקטן היא מכה קשה עבור העסק הקטן וכלל לא בטוח כי ביכולתו של אותו עסק להשתקם ולהתאושש ממנה. מצבים אלו מכבידים על המשק ופוגעים בצמיחה ובאיתנות הפיננסית של העסקים. זאת ועוד, בשונה מהחברות הגדולות, מרבית העסקים הקטנים נעדרים עורף כלכלי איתן ועתודות כספיות, אשר יאפשרו להם להתארגן מחדש ולגייס לקוחות שיחליפו את מקור הפרנסה שאבד.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ולקבוע כי אם עצמאי התקשר בחוזה עם מזמין עבודה או שירות ולפחות 70% מהכנסתו באותה תקופת התקשרות מקורה בהתקשרות עם אותו מזמין, וכנגד אותו מזמין ניתן צו במסגרת הליכי חדלות פירעון, יזכה העצמאי לגמלה בגובה סכום שכר עבודתו הממוצע בחצי השנה שקדמה לצו בעניין חדלות פירעון.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/5175/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/69/21), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/360/22), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/362/22), על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/657/22) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/984/22), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/42/24), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/173/24), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/264/24) ועל ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2579/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/406/25).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/849/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3476/24). הצעת החוק זהה לפ/42/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)